

1502092-98.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... fatos foram ao local, conhecido ponto de tráfico de drogas, nas proximidades de uma escola. Fizeram breve observação e viram um rapaz, na saída da viela. Um outro indivíduo se aproximou dele, ele entrou na viela e, voltando, entregou algo para o outro. Fizeram a abordagem, com ele encontraram dinheiro. Ele confessou o tráfico e indicou o local onde estavam as drogas, um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502092-98.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502092-98.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA LUNAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA LUNAS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 27 de outubro de 2021, pela manhã, na Rua Pérsia, 288, Parque Paraíso, Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23 porções de maconha, com peso líquido de 55,1g e 75 porções de crack, com peso líquido de 9,4g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além de R\$ 93,00 (noventa e três reais) em dinheiro e uma folha de papel contendo anotações alusivas ao tráfico, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13/14, laudo de constatação de fls. 21/23 e laudo toxicológico definitivo de fls. 73/75.

A denúncia foi recebida em 29/11/2021 (fls. 61/62). O acusado foi citado (fls. 87), apresentando resposta à acusação (fls. 91/92). Em instrução foram ouvidas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na época e local dos fatos, o acusado guardava substâncias entorpecentes (maconha e crack) no interior de uma sacola escondida no local dos fatos, com o objetivo de entrega a terceiros mediante remuneração.

Ocorre que, policiais civis em patrulhamento pelo local – conhecido por ser ponto de tráfico de drogas – observaram o réu sendo abordado por transeunte, de quem recebeu algo e logo após, caminhou até uma viela próxima, de onde retornou com um objeto e o entregou ao transeunte que o esperava. Diante de tal cenário, os agentes de segurança pública resolveram abordar o acusado. Em revista pessoal, foi encontrado o valor de R\$ 93,00 (noventa e três reais) em dinheiro trocado.

Indagado, o réu confessou informalmente estar traficando drogas no local e apontou onde as guardava. Ato contínuo, diligenciado no local apontado pelo acusado, os policiais civis lograram êxito em encontrar uma sacola contendo as substâncias entorpecentes escondidas, sendo 23 porções individuais de maconha e 75 porções individuais de crack, além de anotações alusivas à mercancia ilícita.

A quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento, além do dinheiro encontrado e as circunstâncias da abordagem evidenciam estar caracterizado o delito de tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 352/2021 (fls. 2/4), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação provisória nº 353.226/2021 (fls. 21/23), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 353.242/2021 (fls. 73/75) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Alan Fernandes Dias, policial civil, disse que receberam informação de local de venda de drogas e foram até lá, onde fizeram trabalho de observação por alguns minutos, quando notaram que o réu praticou uma venda a um rapaz. Fizeram a abordagem. Ele confessou a prática dos fatos, levando os policiais ao local onde estavam as drogas. No bolso dele havia dinheiro, mas não se recorda do valor. A droga estava na viela, num buraco no muro. Era maconha e crack, mas não se recorda da quantidade. Estavam em viatura descaracterizada. Fizeram campana. Com ele só foi encontrado dinheiro.

Júlio César Bassetti, policial civil, narrou que no dia dos fatos foram ao local, conhecido ponto de tráfico de drogas, nas proximidades de uma escola. Fizeram breve observação e viram um rapaz, na saída da viela. Um outro indivíduo se aproximou dele, ele entrou na viela e, voltando, entregou algo para o outro. Fizeram a abordagem, com ele encontraram dinheiro. Ele confessou o tráfico e indicou o local onde estavam as drogas, um muro. Era crack e maconha. A viela é sem saída. Não havia ninguém além do réu.

O réu, devidamente intimado, não compareceu a esta solenidade.

Esta é a prova produzida.

Vale mencionar que o testemunho do policial civil é coerente com aquele prestados na fase inquisitória, sendo natural pequenas divergências em razão do tempo decorrido, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Aliás, “a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94).

No mais, o acusado é revel e deixou de ofertar sua versão para os fatos.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime delineado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação do acusado é de rigor, já que há prova de que traficava a quantidade e variedade de drogas indicadas na denúncia, para fins de venda a terceiros. Ainda, os policiais foram uníssomos em asseverarem que o acusado confessou informalmente a prática delitiva a eles, inclusive, indicando o local onde estavam as drogas.

Passo a aplicar a pena.

Na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 não se revelam desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste tocante, apesar da menoridade do acusado, a pena não pode ser fixada abaixo

do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do C. STJ.

Na etapa derradeira, excepcionalmente, tendo em vista que o réu é primário, não possui maus antecedentes e, ainda, tratando-se de evento único, não havendo indícios de que o réu se dedique a atividade criminosa, de rigor a incidência da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto). Observo que há incidência do privilégio independentemente da quantidade de drogas, quando não provadas as circunstâncias excepcionais previstas no citado parágrafo. Nesse sentido: STF, RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em maio de 2017. Assim, na ausência das causas de aumento de pena, fixo esta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição por pena restritiva de direito.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA LUNAS, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 10, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapeçerica da Serra, 06 de setembro de 2022.